

Идентификатор для УК - 1

(для систем теплоснабжения:
закрытая (на ТП ПАО «МОЭК»,
после ТП ПАО «МОЭК»))

ОКВЭД

6 8 . 3 2 . 1 0

ОКПО

4 5 3 6 9 3 8 1

ОКТМО

4 5 2 9 0 5 6 2 0 0 0

ОКОГУ

4 2 1 0 0 1 4

ИНН

7 7 2 1 0 6 4 1 6 2

КПП

7 7 2 1 0 1 0 0 1

БИК

ОКОПФ

2 0 1 0 2

Код банка

ОКФС

1 6

Кор. счет банка

Исполнителя в ЦБ РФ

Р/счет Исполнителя

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ 05.414801-ТЭ

Москва

« 01 » 01 19 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице Заместителя начальника отделения сбыта № 5 (ЮВАО) по операционной деятельности Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Голуб Натальи Геннадиевны, действующего на основании доверенности № 77/299-н/77-2018-11-2122 от 17.12.2018, с одной стороны, и Жилищно - строительный кооператив «Федерация-2», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице председателя ИСК «Федерация-2» Назаровой Ирины Васильевны, действующего на основании Соглашения, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор теплоснабжения (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставить Исполнителю тепловую энергию и теплоноситель, а Исполнитель обязан принять и оплатить тепловую энергию и теплоноситель, соблюдая режим потребления тепловой энергии.

1.2. Местом исполнения обязательств Теплоснабжающей организации признается точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети Исполнителя и тепловой сети Теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозной тепловой сети.

1.2.1. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон определяются по каждой точке поставки в подписанных Сторонами актах разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, которые являются неотъемлемой частью Договора (приложение 9 к Договору).

1.2.2. Точки поставки тепловой энергии и теплоносителя указаны в приложении 1 к Договору.

1.3. Теплоснабжающая организация обязуется обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения.

1.4. Дата начала поставки тепловой энергии и теплоносителя: 01.01.2019 г.

2. КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Требования к качеству поставляемых тепловой энергии и теплоносителя согласованы Сторонами в приложении 10 к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА (ОБЪЕМА) ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Договорный объем тепловой энергии и теплоносителя, подлежащий поставке в календарном году, устанавливается по каждой точке поставки с разбивкой по месяцам согласно приложению 2 к Договору.

3.2. Суммарная величина расчетных тепловых нагрузок многоквартирных домов, находящихся в управлении Исполнителя, по видам теплопотребления и объем систем теплоснабжения по каждой точке поставки приведены в приложении 3 к Договору.

3.2.1. Расчетные тепловые нагрузки многоквартирных домов, находящихся в управлении Исполнителя, по группам потребления приведены в приложении 3.1 к Договору.

3.2.2. Изменение (пересмотр) расчетных тепловых нагрузок производится в порядке, установленном Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утв. приказом Минрегиона от 28.12.2009 № 610, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

3.3. В рамках Договора подлежит определению:

- количество (объем) тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленное в расчетном периоде;

- количество (объем) тепловой энергии и теплоносителя, подлежащее оплате за расчетный период.

3.4. Количество (объем) фактически поставленной в расчетном периоде тепловой энергии и теплоносителя определяется в точке поставки на основании показаний введенного в эксплуатацию в установленном порядке коллективного (общедомового) прибора учета (далее – ОДПУ), сведения о котором приведены в приложении 5 к Договору, за вычетом объемов поставки тепловой энергии и теплоносителя собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах по договорам теплоснабжения, заключенным ими непосредственно с Теплоснабжающей организацией (в случае, если такие договоры заключены, и объемы поставки таким собственникам фиксируются ОДПУ), а в случаях, предусмотренных п.п. 3.4.1 - 3.4.2. настоящего Договора – расчетным способом.

3.4.1. В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию ОДПУ либо истечения срока его эксплуатации определение количества (объема) поставленной тепловой энергии производится расчетным способом:

4

а) до истечения 3-х расчетных периодов - исходя из среднемесячного объема тепловой энергии, потребленного за отопительный период, определенного по показаниям ОДПУ - при условии, что период работы ОДПУ составил более 3-х месяцев отопительного периода.

В случае если ОДПУ до выхода из строя фиксировал, в том числе, объемы поставки тепловой энергии собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме по договорам теплоснабжения, заключенным ими непосредственно с Теплоснабжающей организацией, среднемесячный объем тепловой энергии, потребленный за отопительный период, рассчитывается за вычетом объемов поставки тепловой энергии по договорам теплоснабжения, заключенным собственниками нежилых помещений в многоквартирном доме непосредственно с Теплоснабжающей организацией.

б) по истечении 3 расчетных периодов и в случае, если период работы ОДПУ составил менее 3 месяцев отопительного периода – исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению и общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (за вычетом площадей нежилых помещений в многоквартирном доме, собственниками которых заключены договоры теплоснабжения непосредственно с Теплоснабжающей организацией).

3.4.2. В случае отсутствия в многоквартирном доме ОДПУ, при непредставлении Исполнителем сведений о показаниях ОДПУ в сроки, установленные п. 3.9 Договора, либо при недопуске Исполнителем 2 и более раз представителей Теплоснабжающей организации для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию ОДПУ (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого ОДПУ), количество (объем) поставленной тепловой энергии и теплоносителя определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению и общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (за вычетом площадей нежилых помещений в многоквартирном доме, собственниками которых заключены договоры теплоснабжения непосредственно с Теплоснабжающей организацией).

3.4.3. В случае если ОДПУ установлен не в точке поставки, количество учтенной ОДПУ тепловой энергии и (или) теплоносителя увеличивается на величину нормативных потерь тепловой энергии на участке тепловой сети от точки поставки до точки учета (места установки ОДПУ). При определении фактического потребления тепловой энергии ежемесячно учитывается величина потерь тепловой энергии, теплоносителя, согласованных сторонами в п. 2 приложения 3 к Договору.

3.5. Количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате за текущий месяц, определяется:

3.5.1. В случае поставки тепловой энергии в многоквартирный дом, оборудованный ОДПУ - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за прошедший год.

3.5.2. В случае поставки тепловой энергии в многоквартирный дом, не оборудованный ОДПУ, отсутствия показаний ОДПУ – исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

3.5.3. Количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате, корректируется один раз в год до стоимости фактически поставленного количества (объема) тепловой энергии, определенного в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора.

3.6. При наличии автоматизированной системы коммерческого учета учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя производится по данным автоматизированной системы.

3.7. При выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду Теплоснабжающая организация производит расчет объема теплоносителя, слитого Исполнителем из систем теплоснабжения на основании письменного уведомления Исполнителя или иного совместного документа (двустороннего акта) исходя из объема системы теплоснабжения Исполнителя, указанного в приложении 3 к Договору.

3.8. Количество теплоносителя (тепловой энергии), потерянного в связи с утечкой, в том числе с действиями Исполнителя по сливу системы по окончании отопительного периода, рассчитывается в порядке, установленном Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, и Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр, с учетом схемы присоединения Исполнителя к системе теплоснабжения, на основании Ведомости за потребленные тепловую энергию и теплоноситель,

заверенной подписями уполномоченных лиц Исполнителя и Теплоснабжающей организации, либо любого иного совместного документа (двустороннего акта).

3.9. Исполнитель обязуется:

1) принимать и оплачивать тепловую энергию и теплоноситель, в установленном настоящим Договором порядке и сроки;

2) ежемесячно по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, производить снятие показаний ОДПУ, установленных в точках поставки (в случаях, когда ОДПУ установлен не в точке поставки – в точке учета), и представлять их Теплоснабжающей организации не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным, по форме приложений 7, 8 к Договору.

В случае если ОДПУ, установленный в точке поставки (точке учета), принадлежит третьему лицу, Исполнитель обеспечивает снятие показаний совместно с уполномоченным представителем собственника или иного законного владельца ОДПУ и представление указанных показаний в Теплоснабжающую организацию в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным, по форме приложения 8 к Договору.

3) обеспечить учет поставленной (полученной) тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с порядком, установленным разделом 3 Договора;

4) производить установку, поверку и (или) замену ОДПУ в точке поставки (точке учета), в соответствии с техническими условиями, выданными Теплоснабжающей организацией, и на основании согласованного с ней проекта, обеспечивать эксплуатацию и исправное состояние ОДПУ;

5) предъявлять ОДПУ, установленные в точке поставки (точке учета), Теплоснабжающей организации для их допуска в эксплуатацию и опломбирования, оформления и подписания Сторонами настоящего Договора акта допуска ОДПУ в эксплуатацию в целях ведения коммерческого учета по приборам учета;

6) обеспечить сохранность установленных ОДПУ, пломб и знаков поверки на средствах измерений и устройствах, входящих в состав ОДПУ, находящихся в границах балансовой принадлежности тепловых сетей и (или) эксплуатационной ответственности Исполнителя.

7) уведомлять письменно Теплоснабжающую организацию об изменении состава действующего ОДПУ (в том числе о выходе из строя, ликвидации, замене прибора учета (узла) учета), изменении режима теплопотребления в течение 3-х рабочих дней с момента наступления соответствующего факта;

8) при выявлении каких-либо нарушений в функционировании ОДПУ в течение суток известить об этом обслуживающую организацию и Теплоснабжающую организацию и составить акт, подписанный представителями Исполнителя и обслуживающей организации, в тот же день передать этот акт в Теплоснабжающую организацию вместе со справкой о количестве потребленной тепловой энергии и теплоносителя (приложение 7) и Ведомостью за потребленную тепловую энергию и теплоноситель (приложение 8) за соответствующий отчетный период в сроки, определенные настоящим Договором. При несвоевременном сообщении Исполнителем о нарушении функционирования ОДПУ расчет количества тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период производится расчетным способом, предусмотренном настоящим Договором;

9) обеспечить беспрепятственный доступ (при предварительном уведомлении Исполнителя) представителям Теплоснабжающей организации к тепловым энергоустановкам, ОДПУ, находящимся в границах балансовой принадлежности тепловых сетей и (или) эксплуатационной ответственности Исполнителя, для осмотра и проведения эксплуатационных работ, а также для проверки представляемых Исполнителем сведений в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим разделом Договора;

10) предоставить Теплоснабжающей организации возможность подключения ОДПУ к автоматизированной системе коммерческого учета (далее – автоматизированная система);

11) незамедлительно, в день обнаружения, сообщать в диспетчерский пункт Теплоснабжающей организации об обнаружении утечек (ликвидации аварии), об авариях, а также пожарах и иных нарушениях, возникающих при эксплуатации систем теплопотребления, коллективного (общедомового) прибора учета (узла учета) и автоматики;

12) при отключении (включении) систем теплопотребления (в том числе, но не

ограничиваясь, в связи с проведением аварийных работ на системах или наружных тепловых сетях Исполнителя) в тот же день составить акт с представителем Теплоснабжающей организации о времени и причинах отключения (включения) систем теплоснабжения;

13) представить Теплоснабжающей организации при заключении Договора сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещений в многоквартирном доме, об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также сведения о собственниках и иных законных владельцах нежилых помещений в многоквартирном доме по форме приложения 13 к Договору.

В дальнейшем, при исполнении Договора, в случае изменении представленных сведений в одностороннем порядке направлять Теплоснабжающей организации информацию о произошедших изменениях по форме приложения 13 к Договору, подписанную со стороны Исполнителя, не позднее 5-ти рабочих дней с даты соответствующего изменения.

14) в случае прекращения обязательств Исполнителя по предоставлению коммунальной услуги по отоплению, а также в связи с исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ или в связи с прекращением или аннулированием лицензии Исполнителя на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в течение 3-х рабочих дней письменно уведомлять о наступлении соответствующих событий Теплоснабжающую организацию и подписывать с Теплоснабжающей организацией акты, фиксирующие показания ОДПУ на дату наступления соответствующего события;

15) уведомлять письменно Теплоснабжающую организацию о сливе теплоносителя из систем теплоснабжения Исполнителя, связанного с проведением мероприятий по подготовке к отопительному периоду, а также при проведении иных ремонтных работ не позднее чем за 3 дня до наступления соответствующего события, если оно не связано с ликвидацией аварии на внутридомовых инженерных сетях;

16) в случае изменения собственников нежилых помещений в многоквартирном доме или переводе жилых помещений в нежилые и наоборот письменно уведомлять об этом Теплоснабжающую организацию в течение 3-х рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

17) размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) информацию, в соответствии с Приказом от 29.02.2016 № 74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" раздел № 10.

Информация по объектам жилого фонда, размещенная в системе ГИС ЖКХ, должна быть достоверной и совпадать с информацией, предоставляемой в рамках договора в отношении:

- информации об управляющей организации, товариществе, кооперативе;
- информации о дате заключения и сроке действия договора;
- информации об МКД, сведений о размере площади в жилых и нежилых помещениях;
- вида предоставляемых коммунальных услуг;
- информации об установленных приборах учета и показаний приборов учета;
- информации о предоставленных объемах коммунальных услуг;
- информации о состоянии расчетов за коммунальные услуги;

18) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.10. Теплоснабжающая организация обязуется:

1) осуществлять действия по вводу в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (узла учета), установленного у Исполнителя, в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034;

2) в случае прекращения обязанности по предоставлению коммунальной услуги по отоплению, а также в связи с исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ или в связи с прекращением или аннулированием лицензии Исполнителя на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, подписывать с Исполнителем акты, фиксирующие показания ОДПУ на дату наступления соответствующего события;

3) размещать в ГИС ЖКХ информацию в соответствии с приказом от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» раздел № 8.

Информация по объектам жилого фонда, размещенная в системе ГИС ЖКХ, должна быть достоверной и совпадать с информацией, предоставляемой в рамках договора в отношении:

- информации о ресурсоснабжающей организации;
- информации о дате заключения и сроке действия договора;
- адресов МКД, адресов жилых и нежилых помещений в МКД, системах теплоснабжения;
- вида поставляемого коммунального ресурса;
- информации об установленных приборах учета и показаний приборов учета;
- информации о предоставленных объемах коммунальных услуг;
- информации о состоянии расчетов за коммунальные услуги;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.11. Теплоснабжающая организация имеет право:

1) беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением Исполнителя) к тепловым сетям, ОДПУ, находящимся в границах балансовой принадлежности тепловых сетей и (или) эксплуатационной ответственности Исполнителя, для осмотра и проведения эксплуатационных работ, а также для проверки представляемых Исполнителем сведений в целях проведения проверок условий их эксплуатации и сохранности контрольных пломб ОДПУ, а также в целях контроля достоверности показаний ОДПУ, представленных Исполнителем, в том числе в случае наличия оснований предполагать недостоверность показаний ОДПУ, допущенных к коммерческому учету;

2) производить, предварительно уведомив Исполнителя, проверку представляемых Исполнителем сведений, указанных в приложении 7 к Договору, и состояния ОДПУ, по результатам которой составляется Акт проверки, который подписывается Сторонами настоящего Договора. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта проверки представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Исполнителя производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись. В этом случае данные, указанные в Акте проверки, считаются достоверными, расчет количества поставленных тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в соответствии с разделом 3 Договора;

3) в случае обнаружения несоответствия сведений, представленных Исполнителем, фактическим сведениям, выявленным в ходе проведения проверки, произвести корректировку в соответствии с установленными фактическими сведениями на основании Акта проверки в следующем расчетном периоде;

4) в одностороннем порядке отказаться от Договора в части поставки тепловой энергии и теплоносителя в целях предоставления коммунальной услуги в помещениях многоквартирного дома – при наличии у Исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед Теплоснабжающей организацией за поставленные тепловую энергию и теплоноситель в размере, превышающем стоимость соответствующих ресурсов за 3 расчетных периода (расчетных месяца), при условии соблюдения прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, в том числе путем предоставления им этого вида коммунальной услуги Теплоснабжающей организацией вплоть до заключения договора теплоснабжения с иными Исполнителем или напрямую с потребителями, а также путем уведомления потребителей о наличии у Исполнителя такой задолженности и возможности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа управления многоквартирным домом, иной управляющей организации и заключения договора теплоснабжения напрямую с Теплоснабжающей организацией в случае выбора непосредственного способа управления собственниками помещений в многоквартирном доме.

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4.1. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель устанавливаются органами,

осуществляющими государственное регулирование тарифов. Изменение тарифов (стоимости) в период действия настоящего Договора не требует его переоформления.

Величины применяемых тарифов отражаются в платежных документах. Информация о подлежащих применению тарифах является общедоступной и приведена, в том числе, на официальном интернет-сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Стоимость тепловой энергии за расчетный период определяется как произведение количества (объема) тепловой энергии, подлежащего оплате, рассчитанного в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, и соответствующего тарифа на тепловую энергию.

4.3. Стоимость теплоносителя за расчетный период определяется как произведение количества (объема) теплоносителя, определенного в соответствии с разделом 3 настоящего Договора за расчетный месяц, и соответствующего тарифа на теплоноситель.

4.4. Стоимость тепловой энергии корректируется Теплоснабжающей организацией один раз в год до стоимости фактически поставленного количества (объема) тепловой энергии и теплоносителя, определенного в соответствии с п. 3.4 Договора, с применением тарифов на тепловую энергию, действующих в соответствующем расчетном периоде.

4.5. При выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду Исполнитель оплачивает стоимость теплоносителя, слитого Исполнителем из систем теплоснабжения, исходя из объема системы теплоснабжения Исполнителя, указанного в приложении 3 к Договору, с учетом требований, установленных пунктами 3.7., 3.8. Договора, и тарифа на теплоноситель.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Расчетный период (далее также «расчетный месяц») устанавливается равным календарному месяцу, начало которого определяется с 00:00 часов 1-го дня календарного месяца, а окончание - в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему Договору является период, начало которого определяется с 00:00 часов даты вступления в силу настоящего Договора, а окончание - в 24:00 часа последнего дня месяца, в котором вступил в силу настоящий Договор.

5.2. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация передает Исполнителю:

- 1) счет на сумму, подлежащую оплате;
- 2) акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в двух экземплярах, фиксирующий определенные в соответствии с разделом 3 Договора:
 - количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате в текущем месяце,
 - количество (объем) тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленное в расчетном месяце.
- 3) счет-фактуру.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 2) п. 5.2. Договора, возвращает Теплоснабжающей организации подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя (1 экземпляр).

5.3. При неполучении от Исполнителя подписанного акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя, либо обоснованных письменных замечаний по количеству и/или качеству поставленных тепловой энергии и теплоносителя в срок, предусмотренный пунктом 5.2. Договора, количество тепловой энергии и теплоносителя, указанное в акте приемки-передачи, считается принятым Исполнителем и подтвержденным им без замечаний.

5.4. Теплоснабжающая организация в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, оформляет Исполнителю счет на сумму стоимости тепловой энергии, теплоносителя, подлежащей оплате, рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

Исполнитель до 12-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет в Теплоснабжающую организацию по адресу: Отделение сбыта № 5 (ЮВАО), г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 8 представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью, предусматривающей право получения первичных учетных документов.

5.5. Исполнитель в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным, производит оплату стоимости тепловой энергии, теплоносителя, указанной в счете. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации.

5.6. Внесение изменений в Договор, в том числе оформление дополнительных соглашений к Договору, выставление Исполнителю расчетно-платежных документов (далее – РПД), указанных в п. 5.2 Договора, возможно в форме электронного документа, подписанного Сторонами с применением электронной подписи через оператора электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО) в порядке, установленном п. 5.7 Договора.

5.7. При передаче документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи применяется следующий порядок:

5.7.1. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация выставляет Исполнителю РПД, изложенные в п. 5.2. настоящего Договора посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО.

5.7.2. Датой выставления Исполнителю РПД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления Исполнителю РПД от Теплоснабжающей организации.

5.7.3. Исполнитель обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Теплоснабжающей организации оформленный надлежащим образом акт, подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя и подтвержденный Оператором ЭДО.

5.7.4. Акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде считается полученным Теплоснабжающей организацией, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Исполнителя.

5.7.5. В случае если в течение 5 дней с момента предъявления Исполнителю акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний по количеству и/или качеству поставленных тепловой энергии и теплоносителя, считается, что количество тепловой энергии и теплоносителя, указанное в акте приемки-передачи, принято Исполнителем и подтверждено им без замечаний.

5.7.6. Сторонами может осуществляться подписание и обмен посредством ЭДО с использованием квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО прочими документами, связанными с исполнением Договора (в том числе - Актами сверки взаиморасчетов между Сторонами, Ведомостями и Справками о количестве потребленной тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период в сроки, предусмотренные Договором), а также претензиями, связанными с несоблюдением одной из Сторон условий Договора, в том числе претензиями, направляемыми Сторонами в целях соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения споров.

5.7.7. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки посредством электронного документооборота не реже одного раза в квартал. Исполнитель, которому направлен посредством электронного документооборота акт сверки, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Теплоснабжающей организации оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя и подтвержденный Оператором ЭДО.

5.7.8. Акт сверки в электронном виде считается полученным Теплоснабжающей организацией, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Исполнителя.

5.7.9. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителю акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний, считается, что акт сверки принят Исполнителем и подтвержден им без замечаний.

5.7.10. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных п.п. 5.7.1.-5.7.9. настоящего Договора.

5.8. Теплоснабжающая организация не позднее 10-ти рабочих дней после подписания Сторонами акта сверки объемов (количества) тепловой энергии, определяемых по показаниям ОДПУ либо расчетным способом, предусмотренным настоящим Договором, оформляемого по результатам сверки (п. 5.15. Договора), осуществляет корректировку стоимости тепловой энергии согласно п. 4.4. настоящего Договора.

5.9. Теплоснабжающая организация учитывает в счет исполнения Исполнителем обязательств по оплате тепловой энергии и теплоносителя по настоящему Договору платежи, поступающие на расчетный счет Теплоснабжающей организации:

- непосредственно от Исполнителя;
- от собственников и пользователей нежилых помещений в многоквартирном доме через систему Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы»;
- от собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирном доме, осуществляющих оплату коммунальной услуги отопления на основании единого платежного документа (ЕПД) через систему Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы»;
- от собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, осуществляющих оплату непосредственно Теплоснабжающей организации на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме;
- иные платежи, поступающие от третьих лиц, в случаях, установленных ст. 313 Гражданского кодекса РФ.

5.10 Теплоснабжающая организация с даты заключения Договора самостоятельно регулирует с Государственным казенным учреждением города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» (ГКУ ГЦЖС) вопросы, связанные с возмещением выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальной услуги отопления, если иное не установлено отдельным соглашением, заключенным Теплоснабжающей организацией и Исполнителем.

Исполнитель в срок до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, обязуется представлять Теплоснабжающей организации Отчет о выпадающих доходах (корректировка отчетов) от предоставления льгот по оплате коммунальных услуг на бумажном носителе и в электронном виде, а также списки граждан, имеющих право на льготы по оплате коммунальной услуги по отоплению в соответствии с форматами, установленными нормативными документами.

5.11. Порядок распределения денежных средств, поступающих на расчетный счет Теплоснабжающей организации по Договору, урегулирован в приложении 11 к Договору.

5.12. Неполучение Исполнителем платежных документов, необходимых для оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя, не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения им обязательств по своевременной и полной оплате тепловой энергии и теплоносителя за расчетный месяц в установленные настоящим Договором сроки.

5.13. В случае неполучения документов для оплаты в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным, Исполнитель незамедлительно обязан уведомить Теплоснабжающую организацию о необходимости выдачи дубликатов платежных документов.

5.14. Стороны проводят сверку расчетов с оформлением двустороннего акта сверки не реже одного раза в квартал. Сторона, которой направлен акт сверки, обязана подписать его и возвратить другой Стороне либо представить замечания в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

5.15. Стороны один раз в год проводят сверку количества (объема) поставленных тепловой энергии и теплоносителя, определяемого по показаниям ОДПУ либо расчетным

способом, предусмотренным Договором, за соответствующие расчетные периоды для проведения Теплоснабжающей организацией корректировки стоимости тепловой энергии согласно п. 4.4 Договора.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Порядок ограничения подачи тепловой энергии и теплоносителя приведен в приложении 12 к Договору.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПОСТАВКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) КОЛИЧЕСТВА

7.1. В случае поступления жалоб на качество предоставленной Исполнителем коммунальной услуги, для оказания которой с Теплоснабжающей организацией был заключен настоящий Договор, Исполнитель незамедлительно, в тот же день, сообщает в диспетчерский пункт Теплоснабжающей организации о поступивших жалобах.

7.2. Исполнитель обязан направить Теплоснабжающей организации информацию о дате и времени проведения проверки качества поставляемой тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

7.3. В случае неявки представителя Теплоснабжающей организации при проведении проверки, Исполнитель осуществляет проверку в отсутствие представителя Теплоснабжающей организации.

7.3.1. Результаты проверки оформляются Актом проверки, который подписывается сторонами, участвующими в проводимой проверке.

В Акте проверки указываются существенные обстоятельства, которые могли повлечь ухудшение качества предоставляемой Исполнителем коммунальной услуги или поставляемой Исполнителю тепловой энергии.

Копия Акта проверки направляется лицам, которые участвовали в проводимой проверке, а также лицам, в отношении которых установлены обстоятельства, которые могли повлечь ухудшение качества предоставляемой Исполнителю коммунальной услуги или поставляемой Исполнителю тепловой энергии.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения порядка ограничения подачи тепловой энергии Теплоснабжающая организация обязана возместить Исполнителю возникшие в результате данного нарушения убытки в размере реального ущерба при наличии вины Теплоснабжающей организации.

8.3. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях (в том числе внутридомовых) Исполнителя или вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также установленных в разделе 6 Договора.

8.4. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за нарушение режимов теплоснабжения, вызванных авариями на тепловых сетях и оборудовании, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам, или в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

8.5. Исполнитель несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по оплате, нарушение сроков и (или) порядка оплаты тепловой энергии и теплоносителя, установленных в Договоре, в виде пени в размере, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

8.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность оборудования, технических средств, систем контроля и управления теплопотреблением, коллективного (общедомового) прибора учета (узла учета) тепловой энергии, теплоносителя, находящихся в помещениях и/или

4

на территории Исполнителя, независимо от их балансовой принадлежности, а также за умышленный вывод из строя коллективного (общедомового) прибора учета (узла учета) или иное воздействие на коллективный (общедомовый) прибор учета (узел учета) с целью искажения его показаний.

8.7. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное, ненадлежащее уведомление и (или) не уведомление Теплоснабжающей организации о наличии обстоятельств, указанных в п.п. 8, 9, 12, 13, 16, 17 п. 3.9. настоящего Договора, риски наступления вследствие этого неблагоприятных последствий и обязан возместить Теплоснабжающей организации фактически понесенные ею затраты.

8.8. Исполнитель несет ответственность за недостоверность предоставленных данных, указанных в приложениях к настоящему Договору, на основании которых Теплоснабжающая организация производит расчет стоимости тепловой энергии, теплоносителя и выставление платежных документов.

8.9. При соблюдении Теплоснабжающей организацией режимов теплоснабжения и параметров качества Исполнитель несет ответственность за необеспечение параметров качества тепловой энергии в точке поставки, предусмотренных настоящим Договором и нормами действующего законодательства РФ.

8.9.1. Исполнитель несет ответственность за действия потребителей коммунальных услуг, предусмотренные п. 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, которые повлекли нарушение установленных Договором показателей качества тепловой энергии и/или теплоносителя и объемов поставляемой тепловой энергии.

8.10. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, в том числе ответственность за нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя.

8.10.1. В случае поставки тепловой энергии и/или теплоносителя ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Стороны руководствуются порядком, определенным Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

8.10.2. Теплоснабжающая организация осуществляет перерасчет стоимости поставленной тепловой энергии и теплоносителя при условии соблюдения Исполнителем порядка, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также при представлении документов, подтверждающих обращение потребителя коммунальных услуг к Исполнителю (исполнителю коммунальных услуг) в связи с поставкой тепловой энергии и теплоносителя ненадлежащего качества и проведение перерасчета платы за предоставленную услугу потребителю.

8.11. Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству тепловой энергии и теплоносителя, поставляемых в рамках Договора, а также по вопросам взаимных обязательств Сторон Договора, приведен в приложении 4 к Договору.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 10 (десяти) календарных дней не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2019 г. и действует по 31.12.2019 г.

10.2. Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит другой Стороне о его прекращении или изменении или заключении Договора на иных условиях.

10.3. В случае смены способа управления или выбора новой организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней уведомить об этом Теплоснабжающую организацию, а в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выбора новой организации или выбора иного способа управления, обязан урегулировать вопросы оплаты задолженности/переплаты, по настоящему Договору.

10.4. Сторона Договора письменно уведомляет другую сторону о начале процедуры реорганизации, ликвидации, об изменении наименования, организационно-правовой формы, смене единоличного исполнительного органа, открытии процедуры несостоятельности (банкротства), об изменении реквизитов, в том числе: адреса местонахождения и (или) почтового адреса, контактных телефонов, банковских реквизитов, и других изменений, влияющих или могущих повлиять на исполнение Договора, в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления соответствующего обстоятельства или соответствующего изменения.

Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней после заключения Договора представить Теплоснабжающей организации информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, являющейся приложением к Договору (приложение № 14), с представлением подтверждающих документов.

В случае изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязуется представлять информацию о таких изменениях в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений по форме, являющейся приложением к Договору (приложение № 14), с представлением подтверждающих документов.

Информация направляется по адресу электронной почты info@moe.ru.

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Теплоснабжающей организации, один – для Исполнителя.

10.6. Дополнение, изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. Все дополнения и изменения условий Договора совершаются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями дополнительных соглашений, составляющих неотъемлемую часть Договора.

10.7. Изменение, расторжение или прекращение Договора не освобождает его Стороны от исполнения неисполненных обязательств и осуществления расчетов за поставленную тепловую энергию и теплоноситель.

10.8. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплоснабжающая организация: ПАО «МОЭК» 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

Филиала № 11

**«Горэнергосбыт» ПАО
«МОЭК»**

фактический адрес: 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А,
этаж 3, каб. 307 А

Расчетный счет №40702810638000143718
в ПАО СБЕРБАНК
Кор. Счет 30101810400000000225
ИНН 7720518494
БИК 044525225
ОКОНХ

ОКПО 75562448
ОКВЭД
ОКОГУ 49014
ОКТМО 45383000
ОКФС 13
ОКОПФ 47
КПП 772843001

Телефон: 8 (495) 539-59-03

Факс:

E-mail: info@moek.ru

Адрес для переписки: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 8

Реквизиты для счета-фактуры

Грузоотправитель и его адрес: Филиала № 11 «Горэнергообслуживания» ПАО «МОЭК», 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

ОКТМО: 45383000

Исполнитель:

Жилищно - строительный
кооператив «Федерация-2»

юридический адрес: 109378, Г. Москва, Есенинский б-р, д. 3
фактический адрес: 109378, Г. Москва, Есенинский б-р, д. 3

Расчетный счет №

в ,

Кор. счёт

ИНН 7721064162

БИК

ОКОНХ

ОКПО 45369381

ОКВЭД 68.32.1

ОКОГУ 4210014

ОКТМО 45290562000

ОКФС 16

ОКОПФ 20102

КПП 772101001

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

Адрес для переписки: _____

Реквизиты для счета-фактуры

Грузополучатель и его адрес _____

Покупатель и его адрес _____

ИНН/КПП покупателя _____

ОКТМО _____

12. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

Приложение 1 – Реестр точек поставки.

Приложение 2 – Договорный объем теплоснабжения.

Приложение 3 – Суммарные расчетные тепловые нагрузки Исполнителя по видам теплоснабжения и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии.

Приложение 3.1. – Расчетные тепловые нагрузки Исполнителя.

Приложение 4 – Перечень ответственных исполнителей Сторон.

Приложение 5 – Сведения об ОДПУ.

Приложение 6 – Температурный и гидравлический график.

Приложение 7 – Справка о количестве тепловой энергии и теплоносителя (форма).

Приложение 8 – Ведомость за потребленную тепловую энергию и теплоноситель (форма).

Приложение 9 - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон.

Приложение 10 – Требования к качеству поставляемых тепловой энергии и теплоносителя.

Приложение 11 – Порядок распределения денежных средств, поступающих в счет оплаты поставленной тепловой энергии и теплоносителя.

Приложение 12 – Порядок ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя.

Приложение 13 – Сведения о многоквартирных домах (МКД).

Приложение 14 – Информация о бенефициарах (в том числе конечных).

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая организация

подпись _____
М.П. _____
фамилия _____

Исполнитель

подпись _____
М.П. _____
фамилия _____

Приложение 1
к Договору теплоснабжения
от «__» _____ 20__ г.
№ 05.414801-ТЭ

Реестр точек поставки

№ п/п	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)	Адрес многоквартирного дома, в который осуществляется поставка	Точка поставки	Дата начала действия договора по точке поставки
001	05-02-0202/005	ЕСЕНИНСКИЙ БУЛЬВ., Д.3	Наружная сторона стены здания по адресу: Есенинский б-р, д. 3	01.01.2019

Теплоснабжающая организация
подпись _____
Исполнительный директор Голуб Н.Г. /
фамилия
№5
ОГРН 1047796974092
МОСКВА

Исполнитель
подпись _____
фамилия Наррва М.А.

4

Приложение 2
к Договору теплоснабжения
от «__» _____ 20__ г.
№ 05.414801-ТЭ

Наименование Исполнителя: Жилищно - строительный кооператив «Федерация-2»
ЦТП (ИТП) №: 05-02-0202/005
Адрес многоквартирного дома: Есенинский бульв., д.3

Договорный объем теплоснабжения

№ п/п	Месяц	Величина теплоснабжения, Гкал	Объем теплоносителя, м³
1	Январь	76.696	6.724
2	Февраль	67.548	6.074
3	Март	57.725	6.724
4	Итого I квартал	201.969	19.522
5	Апрель	34.158	6.508
6	Май	0	0
7	Июнь	0	0
8	Итого II квартал	34.158	6.508
9	Июль	0	0
10	Август	0	0
11	Сентябрь	0.105	5.265
12	Итого III квартал	0.105	5.265
13	Октябрь	38.748	6.724
14	Ноябрь	55.34	6.508
15	Декабрь	70.28	6.724
16	Итого IV квартал	164.368	19.956
17	Итого за год	400.6	51.251

Теплоснабжающая организация
подпись _____
Филиал №11
«Теплоснабжение»
для договоров
фамилия _____
ОГРН 1047796974092
МОСКВА

Исполнитель
подпись _____
Исхарово М.А.
фамилия _____
МОСКВА

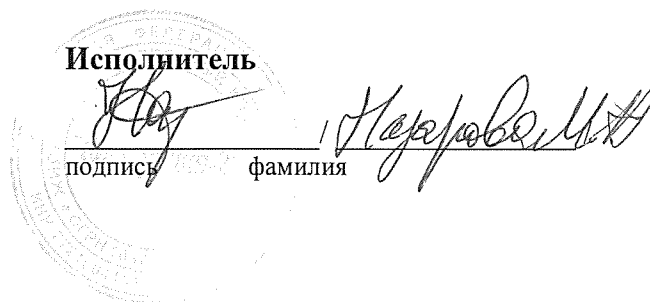
4

Приложение 3
к Договору теплоснабжения
от «__» _____ 20__ г.
№ 05.414801-ТЭ

Наименование Исполнителя: Жилищно - строительный кооператив «Федерация-2»
ЦТП (ИТП) №: '05-02-0202/005 (закрытая система теплоснабжения)

**Суммарные расчетные тепловые нагрузки Исполнителя
по видам теплопотребления и другие технические характеристики
подаваемой тепловой энергии**

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Суммарная договорная нагрузка | 0,180000 Гкал/час |
| 1.1.максимум на отопление | 0,180000 Гкал/час при -28,0 град.С |
| 2. Потери тепловой энергии через изоляцию в сетях Исполнителя от границы раздела до места установки прибора учета в том числе: | 8,830 Гкал/год; |
| - на тепловых вводах | 0,000 Гкал/год; |
| - в распределительных сетях Исполнителя | 0,000 Гкал/год; |
| - от стены здания/строения до места установки прибора учёта в здании/строении | 8,830 Гкал/год; |
| 3. Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя | 1,897 Гкал/год; |
| 4. Объем системы теплоснабжения Исполнителя | 3,510 куб.м./год; |
| 5. Нормативные потери теплоносителя | 0,009038 куб.м./час; |



4

Приложение 3.1
к Договору теплоснабжения
от «___» _____ 20 г
№ 05.414801-ТЭ

Наименование Исполнителя: Жилищно - строительный кооператив «Федерация-2»
ЦТП (ИТП) №: '05-02-0202/005

Расчетные тепловые нагрузки Исполнителя

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Наименование Исполнителя (пользователя)	Группа потребления	Годовое потребление, Гкал/год	В том числе по видам теплопотребления						Потери за год, Гкал/год	Количество часов работы систем в сутки	Количество дней работы систем в неделю
					Отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Технологическое назначение, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	Кондиционирование, Гкал/ч	Сушка, Гкал/ч			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЕСЕНИНСКИЙ БУЛЬВ., Д.3	ЖСК ФЕДЕРАЦИЯ-2»	021	389.768	0.18000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.000	24ч	7д
2	ИТОГО ПО ГП		000	389.768	0.18000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.000		
3	ЕСЕНИНСКИЙ БУЛЬВ., Д.3		053	0.000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	8.830	24ч	7д
4	ИТОГО ПО ГП		000	0.000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	8.830		
5	ИТОГО ПО ЦТП		000	389.768	0.18000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	8.830		

Филиал теплоснабжающей организации
«Газэнергоснабжение №1»
для договоров №5
подпись: _____
фамилия: Голуб Н.Г. /

Исполнитель
подпись: _____
фамилия: Каряков И.Р.

7

Приложение 4
к Договору теплоснабжения
от «__» _____ г.
№ 05.414801-ТЭ

Перечень ответственных исполнителей Сторон

Теплоснабжающая организация:

1. Вопросы качества тепловой энергии, отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений переключений:

Директор предприятия № 2 Филиала № 5 ПАО "МОЭК" – Поляков Валерий Николаевич,
телефон 8 (495) 587-96-05 доб. 61-36
Главный инженер – Пучков Владимир Александрович
телефон 8 (495) 587-96-05 доб. 61-40

2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов:

Начальник отделения сбыта - Умеркина Анастасия Александровна,
телефон 8 (495) 539-59-05
Старший клиент-менеджер – Ермилов Алексей Александрович
телефон 8 (495) 539-59-05 доб. 42-57
Дебиторский отдел: Балашкина Т.С. телефон 8 (495) 539-59-05
Телефон горячей линии : 8(495)539-59-59

Исполнитель:

главный инженер – Ф.И.О. _____, телефон _____;

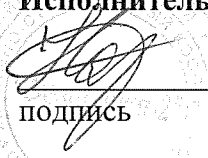
главный энергетик - Ф.И.О. _____, телефон _____;

бухгалтер – Ф.И.О. _____, телефон _____.

лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета –

Ф.И.О. _____, телефон _____.


Теплоснабжающая организация
подпись _____
фамилия _____
ОГРН 1047790000000


Исполнитель
подпись _____
фамилия _____

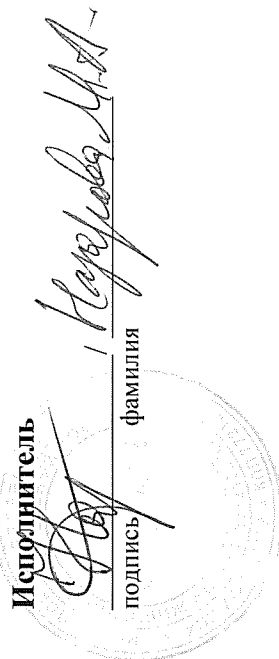
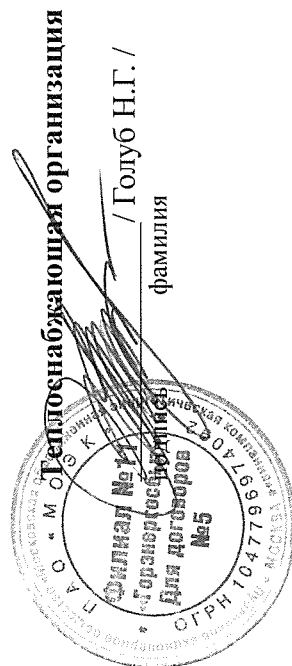
4

Приложение 5
к Договору теплоснабжения
от «__» ____ 20__ г.
№ 05.414801-ТЭ

Наименование Исполнителя: Жилищно - строительный кооператив «Федерация-2»

СВЕДЕНИЯ об ОДПУ

№ п/п	№ ЦТП (ИТП)	Адрес здания (строения) Исполнителя	Место расположения ОДПУ	Показания ОДПУ на начало подачи тепловой энергии	Дата очередной поверки ОДПУ	Дата поверки ОДПУ	Марка и заводской номер ОДПУ	Наименование ОДПУ, его тип
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-02- 0202/005	ЕСЕНИНСКИЙ БУЛЬВ., Д.3	—	—	15.08.2020	15.08.2017	77724	ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-2



Handwritten mark or signature.

Приложение 7
к Договору теплоснабжения
от «__» _____ г.
№ 05.414801-ТЭ

ФОРМА

Наименование Исполнителя: _____
ЦТП (ИТП) №: _____
Адрес строения Исполнителя: _____

Справка о количестве тепловой энергии и теплоносителя за _____ 20__ г.

№ п/п	Вид нагрузки	Ед. изм.	Показания приборов учета				Расчет недоработки
			На дату начала расчетного периода		На дату окончания расчетного периода		
			01	20		20	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия для системы отопления:						
	тип прибора						
2	Тепловая энергия для системы вентиляции:						
	тип прибора						

Примечание: 1. Столбцы № 1-7 заполняются Исполнителем.
2. Столбец № 8 заполняется Теплоснабжающей организацией.

Принято:
Теплоснабжающая
организация:

_____/_____
Подпись, печать

Сдано:

Исполнитель:

_____/_____
Подпись, печать

4

Приложение 8
к Договору теплоснабжения
от «__» _____ г.
№ 05.414801-ТЭ

ФОРМА

№ точки поставки (ЦТП, ИТП, ТП) _____
Ду = _____ Гнаим. = _____ Гнаиб. = _____

Тип теплосчетчика _____
Номер теплосчетчика _____

**Ведомость за потребленную тепловую энергию и теплоноситель
за период с _____ по _____**

Дата	Количество тепловой энергии Q, Гкал	Расход теплоносителя, М, т		Разность, dM, т	Температура теплоносителя, t, град		Давление МПа		Время наработки, Т нараб., час
		Подающий трубопровод	Обратный трубопровод		Т подающая	t обратная	Р подающее	Р обратное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									
Итого									
Разность показаний на трубопроводах Исполнителя dM = M1-M2, т; dT = T1-T2, град.									
Время работы теплосистемы, Тнараб. + Tmin + Tmax + Tdt + Тош. Час									
Количество потребленного Q = Qt/c + QGmin + QGmax + Qтош + Qt/в + Qут тепла, Гкал									
Показания интеграторов								Результат за период	
Количество тепловой энергии, Гкал									
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т									
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т									
Время наработки, Тнараб., час									
Время неработы Тнер.=Tmax+Tmin+Tdt+Тош, час									
Расход на подпиточном трубопроводе									

Примечание: В зависимости от используемого прибора учета, допускается отклонение от формы.

Принято:
Теплоснабжающая организация
_____/_____
подпись фамилия
«__» _____ 20__ г.
М.П.

Сдано:
Исполнитель
_____/_____
подпись фамилия
«__» _____ 20__ г.
М.П.

Приложение 10
к Договору теплоснабжения
от от «__» _____ г.
№ 05.414801-ТЭ

Требования к качеству поставляемых тепловой энергии и теплоносителя

1. Под качеством тепловой энергии понимается совокупность параметров (температур и давлений) теплоносителя, используемых в процессах производства, передачи и потребления тепловой энергии, обеспечивающих пригодность теплоносителя для работы теплопотребляющих установок в соответствии с их назначением.

2. Качество теплоносителя определяется как физико-химические показатели теплоносителя (прозрачность, жесткость и т.п.), обуславливающие степень его пригодности для длительной эксплуатации систем теплопотребления в соответствии с их назначением. Водно-химический режим в точках поставки должен соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.

3. Теплоснабжающая организация обязуется поставить тепловую энергию и теплоноситель в соответствии с Температурным и гидравлическим графиком (приложение 6 к Договору).

4. Исполнитель обязуется:

- обеспечивать надлежащее техническое состояние, надежность и безопасность эксплуатируемых им тепловых сетей и теплопотребляющих установок в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- осуществлять мероприятия по подготовке и проверке готовности тепловых сетей и теплопотребляющих установок к отопительному периоду в объеме, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами;

- не допускать увеличения расхода теплоносителя, связанного с его утечкой;

- поддерживать на границе разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон по каждой точке поставки значения показателей качества теплоносителя: жесткость возвращаемого теплоносителя, не превышающую жесткость теплоносителя в подающем трубопроводе, и температуру обратного (возвращаемого) теплоносителя в пределах значений, установленных Температурным и гидравлическим графиком (приложение 6 к Договору);

- следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в управлении Исполнителя, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения.

5. Теплоснабжающая организация имеет право беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением Исполнителя) к теплопотребляющим установкам Исполнителя в целях:

- контроля соблюдения Исполнителем установленных режимов теплопотребления, а также режимов теплопотребления в нештатных ситуациях (в любое время);

- проведения замеров по определению качества тепловой энергии и теплоносителя.

6. Исполнитель имеет право:

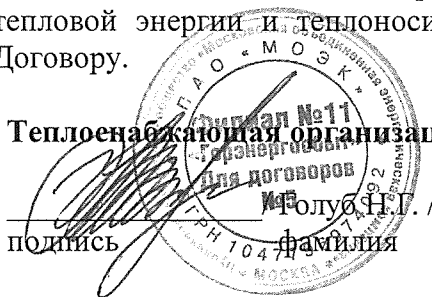
- получать информацию о качестве тепловой энергии и теплоносителя;

- осуществлять проверку качества тепловой энергии и теплоносителя.

7. Теплоснабжающая организация несет ответственность за качество поставляемой тепловой энергии и теплоносителя до точек поставки, определенных в приложении 1 к Договору.

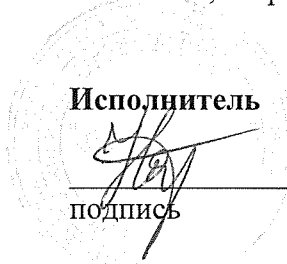
Теплоснабжающая организация

подпись



Исполнитель

подпись



фамилия

Нарядов М.А.

**Порядок распределения денежных средств, поступающих в счет оплаты
поставленной тепловой энергии и теплоносителя**

1. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Исполнитель обязан определять назначение платежа – указывать в платежных документах: основание платежа (номер и дату Договора), период, за который производится платеж. Средства, поступающие от Исполнителя, учитываются Теплоснабжающей организацией в соответствии с информацией о периоде, за который производится платеж, указанной в платежном документе.

1.1. Если оплата поступила за период текущего календарного года и сумма оплаты превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя указанного периода текущего календарного года, Теплоснабжающая организация засчитывает сумму переплаты в счет исполнения неисполненных обязательств текущего календарного года, начиная с самого раннего по сроку оплаты, а при отсутствии у Исполнителя задолженности в текущем календарном году – в счет оплаты будущих периодов (авансы полученные).

1.2. Если оплата поступила за период предыдущих лет и сумма оплаты превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя указанного периода, Теплоснабжающая организация засчитывает сумму переплаты в следующей последовательности:

а) в счет исполнения неисполненных обязательств календарного года, за период которого поступила оплата, начиная с наиболее раннего по сроку оплаты (и далее до конца календарного года, за период которого поступила оплата);

б) в счет исполнения неисполненных обязательств за год, предшествующий году, за период которого поступила оплата, начиная с обязательства, наиболее раннего по сроку оплаты (и далее последовательно по предыдущим годам, от более поздних к более ранним);

в) в счет исполнения неисполненных обязательств за годы, следующие за годом, за период которого поступила оплата (начиная с самого раннего года), начиная с наиболее раннего по сроку оплаты;

г) при отсутствии задолженности у Исполнителя поступившие платежи засчитываются в счет оплаты будущих расчетных периодов текущего календарного года (авансы полученные).

2. В случае отсутствия указания в платежных документах основания платежа (номера, даты Договора) Теплоснабжающая организация уведомляет об этом Исполнителя. Платеж считается произведенным по настоящему Договору только после письменного заявления Исполнителя об отнесении полученных денежных средств на настоящий Договор.

3. В случае отсутствия указания в платежных документах периода, за который производится платеж, поступившие в текущем расчетном периоде (с первого по последнее число месяца включительно) денежные средства распределяются в следующей последовательности:

а) в счет исполнения неисполненных обязательств за ближайший расчетный период к периоду поступления денежных средств (например, оплаты, поступившие в феврале, относятся на январь, а оплаты, поступившие в июне, относятся на май);

б) если сумма поступивших платежей превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя за ближайший расчетный период к периоду поступления денежных средств, сумма платежей, оставшаяся после исполнения обязательства ближайшего расчетного периода к периоду поступления денежных средств, засчитывается в счет исполнения неисполненных обязательств текущего календарного года, начиная с наиболее раннего по сроку оплаты.

в) при отсутствии у Исполнителя задолженности в текущем календарном году в счет оплаты будущих периодов (авансы полученные)

4. Распределение денежных средств, поступивших в текущем расчетном периоде (с первого по последнее число месяца включительно) от собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирном доме на основании единого платежного документа (ЕПД), от собственников и пользователей нежилых помещений в многоквартирном доме через систему Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», в рамках исполнения обязательств по договору осуществляется по правилам пункта 3 настоящего приложения к Договору.

5. После проведения Теплоснабжающей организацией годовой корректировки стоимости тепловой энергии, предъявленной к оплате, до стоимости фактически поставленного количества (объема) тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с пунктом 4.4. Договора при наличии на момент проведения корректировки денежных средств, отнесенных на авансы полученные в соответствии с пунктами 1-4 настоящего приложения к Договору, в случае если после проведения Теплоснабжающей организацией годовой корректировки стоимости тепловой энергии, предъявленной к оплате, до стоимости фактически поставленного количества (объема) тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с пунктом 4.4 Договора сумма поступивших платежей превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленных в году, за который проведена корректировка, сумма платежей, оставшаяся после исполнения обязательства по оплате стоимости тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленных в году, за который проведена корректировка, засчитывается в счет исполнения неисполненных обязательств за год, предшествующий году, за который проведена корректировка, начиная с обязательства, наиболее раннего по сроку оплаты (и далее последовательно по предыдущим годам, от более поздних к более ранним). При отсутствии задолженности у Исполнителя поступившие платежи засчитываются в счет оплаты будущих расчетных периодов (авансы полученные).

6. Денежная сумма, отраженная в отчете о выпадающих доходах, представленном Исполнителем в соответствии с пунктом 5.10. Договора, учитывается в счет оплаты того расчетного периода, по итогам которого отчет о выпадающих доходах сформирован. В счет оплаты этого же расчетного периода учитываются суммы по корректировочным отчетам о выпадающих доходах за предыдущие расчетные периоды, представленным Исполнителем вместе с отчетом о выпадающих доходах.

Если сумма платежей, распределенных в установленном в абз. 1 настоящего пункта порядке, превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя, подлежащих оплате в указанном периоде, Теплоснабжающая организация засчитывает ее по правилам пунктов 1, 3, 5 настоящего приложения к Договору.

7. В случае если количество тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленных в предыдущие календарные годы, по сравнению с тем, как оно было определено первоначально в акте приемки-передачи (п. 5.2 Договора), изменено в сторону уменьшения, высвободившаяся вследствие такого уменьшения количества тепловой энергии и теплоносителя сумма денежных средств распределяется в следующей последовательности:

а) в счет исполнения неисполненных обязательств, начиная с наиболее раннего по сроку оплаты;

б) на авансы полученные (при отсутствии у Исполнителя задолженности по оплате стоимости тепловой энергии и теплоносителя), при этом аванс считается полученным в периоде осуществления корректировки количества тепловой энергии и (или) теплоносителя, в результате которой возник аванс.

Теплоснабжающая организация

подпись



Исполнитель

подпись

фамилия

Маслова И.А.

4

Приложение 12
к Договору теплоснабжения
от «__» _____ г.
№ 05.414801-ТЭ

Порядок ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя

1. Теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию и теплоноситель Исполнителю в количестве (объеме), определяемом в соответствии с разделом 3 Договора, в течение периода, продолжительность которого определяется уполномоченными органами, кроме перерывов:

– для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии, при условии уведомления Исполнителя в этот же день;

– для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию сетей при условии уведомления Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней.

2. Основанием для подачи тепловой энергии и теплоносителя после перерыва в течение не отопительного (летнего) периода является представление Исполнителем акта проверки готовности Исполнителя к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду либо повторного акта готовности Исполнителя к отопительному периоду с заключением о том, что объект готов к отопительному периоду, выдаваемых в порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

3. Объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение) приведен в Графике ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя (график разгрузки систем теплопотребления) и Акте технологической и аварийной брони теплоснабжения, подписанных Теплоснабжающей организацией и Исполнителем по каждой точке поставки и являющихся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.

Теплоснабжающая организация
подпись _____

Исполнитель
подпись _____
Назарово, М.А.
фамилия

4

(ОБРАЗЕЦ)

Сведения о многоквартирных домах (МКД)

ЦТП/ИТП	Адрес МКД	Сведения о помещениях в МКД					Нежилые помещения в МКД		
		Общая площадь помещений (S) в МКД, м ²	Общая S жилых помещений в МКД, м ²	S помещений, входящих в состав общего имущества МКД	Общая S нежилых помещений в МКД, м ²	S нежилого помещения, м ²	Собственник нежилого помещения (наименование и ИНН)	Законный владелец нежилого помещения	
								Наименование	Основание и срок владения

Теплоснабжающая организация

_____/ [resp_name] /
подпись фамилия

Исполнитель

_____/ /
подпись фамилия

Информация о бенефициарах (в том числе конечных)*

(наименование организации, представляющей информацию)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)						Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
№	ИНН	ОГРН	Наименование юридического лица/ФИО физического лица	Адрес юридического лица, адрес постоянной/временной регистрации физического лица	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	
					Единоличный исполнительный орган/ участник/акционер/ бенефициар	

Руководитель организации
м.п. (при наличии печати)

Дата / / (ФИО)

* При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

1. Все графы таблицы должны быть заполнены.
 2. Под бенефициарами юридического лица следует понимать лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) акциями, долями юридического лица, а также любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).
 3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому бенефициару с обязательным приложением подтверждающих документов.
 4. В графе «Единоличный исполнительный орган/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
 5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Единоличный исполнительный орган/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники, могут использоваться:
 - для подтверждения данных о единоличном исполнительном органе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
 - для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, решения органов власти о создании организаций.
- В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

7

**Дополнительное соглашение
к Договору теплоснабжения
№ 05.414801-ТЭ от «__» _____ 20__ г.**

«__» _____ 20__ г.

г. Москва

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «**Теплоснабжающая организация**», в лице Заместителя начальника отделения сбыта № 5 (ЮВАО) по операционной деятельности Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Голуб Натальи Геннадиевны, действующего на основании доверенности № 77/299-н/77-2018-11-2122 от 17.12.2018 с одной стороны, и Жилищно - строительный кооператив «Федерация-2», именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**» в лице

действующего на основании _____,
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», договорились:

На основании договора от 01.08.2014 № 1 между **Теплоснабжающей организацией** и ООО «Тензор» – оператором электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО) и договора от _____ № _____ между оператором ЭДО и **Исполнителем**, определяющих обязательства Оператора ЭДО перед **Теплоснабжающей организацией** и **Исполнителем**, соответственно, по оказанию услуг по передаче документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи, заключить дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения № 05.414801-ТЭ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Внести в Договор изменения в части Порядка расчета и оплаты:

1.1. «**Теплоснабжающая организация**» оформляет и передает «**Исполнителю**» в срок до 12 числа месяца, следующего за расчетным, следующие расчетно-платежные документы (далее – РПД):

- счета-фактуры на всю сумму фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период;
- платежные документы на сумму фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя в расчетном периоде;
- акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя.

«**Теплоснабжающая организация**» выставляет РПД «**Исполнителю**» посредством электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (далее – ЭДО) через **Оператора ЭДО**.

Датой выставления «**Исполнителю**» РПД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения **Оператором ЭДО** выставления «**Исполнителю**» РПД от «**Теплоснабжающей организации**».

1.2. «**Исполнитель**» производит оплату потребленных тепловой энергии и теплоносителя в сроки, установленные условиями Договора.

1.3. «**Исполнитель**» обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть «**Теплоснабжающей организации**» оформленный надлежащим образом акт, подписанный квалифицированной электронной подписью «**Исполнителя**» и подтвержденный **Оператором ЭДО**.

Акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде считается полученным «**Теплоснабжающей организацией**», если ей поступило соответствующее подтверждение **Оператора ЭДО**, подписанное квалифицированной электронной подписью «**Исполнителя**».

В случае если в течение 5 дней с момента предъявления «**Исполнителю**» акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи «**Исполнитель**» письменно не заявит «**Теплоснабжающей организации**» своих замечаний по количеству и/или качеству поставленных тепловой энергии и теплоносителя,

считается, что количество тепловой энергии и теплоносителя, указанное в акте приемки-передачи, принято **«Исполнителем»** и подтверждено им без замечаний.

1.4. **Сторонами** может осуществляться подписание и обмен посредством электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи через **Оператора ЭДО** иными документами, связанными с исполнением Договора, в том числе Актами сверки взаиморасчетов между Сторонами.

1.5. **Стороны** проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки посредством электронного документооборота не реже одного раза в квартал. **«Исполнитель»**, которому направлен посредством электронного документооборота акт сверки, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **«Теплоснабжающей организации»** оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный квалифицированной электронной подписью **«Исполнителя»** и подтвержденный **Оператором ЭДО**.

Акт сверки в электронном виде считается полученным **«Теплоснабжающей организацией»**, если ей поступило соответствующее подтверждение **Оператора ЭДО**, подписанное квалифицированной электронной подписью **«Исполнителя»**.

В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления **«Исполнителю»** акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи **«Исполнитель»** письменно не заявит **«Теплоснабжающей организации»** своих замечаний, считается, что акт сверки принят **«Исполнителем»** и подтвержден им без замечаний.

1.6. **Стороны** признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Дополнительным соглашением.

2. Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу в части, не противоречащей условиям настоящего Дополнительного соглашения.

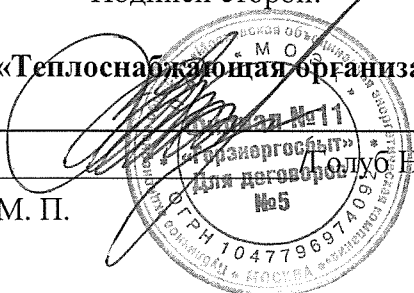
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует до тех пор, пока ни одна из сторон не заявит о его расторжении за один месяц до предполагаемой даты расторжения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Подписи сторон:

«Теплоснабжающая организация»

М. П.  **Долгунов Н.Г./**

«Исполнитель»

М. П.  **Исмаилов М.А.**